

유가증권시장 공시규정 일부개정규정안

1. 개정이유

- ☐ 상법 등 개정*에 따라 자기주식 취득·처분 공시 관련사항을 정비하고자 함

* 상법(법률 제21448호, '26.3.6. 일부개정), 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」(금융위원회고시 제2024-65호, '24.12.31. 일부개정)

- ☐ 「부실기업 신속·엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁방안」('26.2.12, 관계기관 합동)과 관련 반기 자본전액잠식 관련 공시의무를 부과하고자 함

- ☐ 벤처기업법 개정*으로 복수의결권주식 발행이 가능해짐에 따라 복수의결권 주식의 보통주 전환사유 발생시 투자판단에 참고할 수 있도록 공시의무를 부과하고자 함

* 「벤처기업육성에 관한 특별법」 개정('23.5.16.)

2. 주요내용

- ☐ 신탁계약 기간 중 자기주식 처분에 대한 공시의무를 삭제하고, 자기주식 취득·처분 관련 불성실공시 적용기준을 정비(안 제7조제1항제2호가목(3) 등)

- 「상법」에서 신탁계약 기간 중 자기주식 처분이 금지됨에 따라 이러한 방식의 자기주식 처분을 공시의무에서 제외
 - 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에서 공시 관리 기준을 수량에서 금액으로 변경함에 따라 공시변경 기준도 정비*
 - * 신고금액의 100분의 20 이상 미달하여 취득·처분 등 경우 제재
- 최근 반기말 자본 전액잠식시 공시의무 신설(안 제7조제1항제2호마목(2))
- 최근 반기말 기준 자본 전액잠식이 상장폐지 실질심사 사유로 신설됨에 따라 공시의무를 부과
- 복수의결권주식 관련 공시의무 신설(안 제7조제1항제3호가목(7))
- 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 복수의결권주식의 보통주식 전환 사유 발생시 공시

- ☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료 (심사연번호 : 제 호)
시장감시본부 협의완료 (감시제도-)
- ☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 일부개정규정안

유가증권시장 공시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항제2호가목(3)을 다음과 같이 한다.

(3) 자기주식의 취득 또는 처분(신탁계약 등의 체결, 해지 또는 연장을 포함한다)에 관한 결정이 있을 때

제7조제1항제2호마목(2) 중 “의견거절인 때”를 “의견거절이거나 최근 반기 말 현재 자본금 전액이 잠식된 때”로 한다.

제7조제1항제3호가목에 (7)을 다음과 같이 신설한다.

(7) 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의11제1항에 따라 발행한 복수의결권주식이 같은 법 제16조의12제1항 각 호에 따라 보통주식으로 전환되는 사유가 발생한 때

제31조제5호 중 “주식수 미만의 매매거래주문을 한 때. 다만, 취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우에는”을 “금액의 100분의 20 이상을 미달하여 취득 또는 처분한 때. 다만, 취득 또는 처분하고자 신고한 주식수 이상의 매매거래주문을 한 경우에는”으로 한다.

부 칙

이 규정은 2026년 7월 2일부터 시행한다.

신·구조문대비표

[illegible]

현행	개정안
가. 해당 유가증권시장주권상장법인이 발행하는 증권에 관한 다음의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (1)·(2) (생략) (3) 자기주식의 취득 또는 처분(신탁계약 등의 체결, 해지 또는 연장을 포함한다), 신탁계약 등의 체결을 통해 취득한 자기주식의 유가증권시장 외에서의 처분에 관한 결정이 있을 때 (4) ~ (9) (생략) 나. ~ 라. (생략) 마. 해당 유가증권시장주권상장법인의 결산에 관한 다음의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (1) (생략) (2) 회계감사인의 반기검토 보고서상 검토의견이 부정적 또는 의견거절인 때	가. ----- ----- ----- ----- (1)·(2) (현행과 같음) (3) 자기주식의 취득 또는 처분(신탁계약 등의 체결, 해지 또는 연장을 포함한다)에 관한 결정이 있을 때 (4) ~ (9) (현행과 같음) 나. ~ 라. (현행과 같음) 마. ----- ----- ----- ----- (1) (현행과 같음) (2) ----- ----- ----- 의견거절이거나

현행	개정안
(3) ~ (7) (생략) 3. 해당 유가증권시장주권상장법인의 기업경영활동에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있는 때 가. 해당 유가증권시장주권상장법인의 지배구조 또는 구조개편에 관한 다음의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있는 때 (1) ~ (6) (생략) <u><신설></u> 4. (생략) ②·③ (생략) 제31조(공시변경) 거래소는 유가	<u>최근 반기 말 현재 자본금</u> <u>전액이 잠식된 때</u> (3) ~ (7) (현행과 같음) 3. ----- ----- ----- ----- ----- 가. ----- ----- ----- ----- ----- (1) ~ (6) (현행과 같음) <u>(7) 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제16조의11제1항에 따라 발행한 복수의결권주식이 같은 법 제16조의12제1항 각 호에 따라 보통주식으로 전환되는 사유가 발생한 때</u> 4. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제31조(공시변경) -----

현행	개정안
증권시장주권상장법인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당된 때에는 공시변경으로 본다. 1. ~ 4. (생략) 5. 제7조제1항제2호가목(3)에 따른 공시내용 중 자기주식취득 또는 처분예정기간내에 취득 또는 처분하고자 신고한 <u>주식수 미만의 매매거래주문을 한 때. 다만, 취득예정금액을 초과하여 자기주식을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다.</u> 6. ~ 20. (생략)	----- ----- -----. 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. ----- ----- ----- ----- 금액 <u>의 100분의 20 이상을 미달하여 취득 또는 처분한 때. 다만, 취득 또는 처분하고자 신고한 주식수 이상의 매매거래주문을 한 경우에는 -----</u> -----. 6. ~ 20. (현행과 같음)